永豐金控
SinoPac Holdings

利害關係人相關規範

永豐金控 法令遵循處

大綱

一 利害關係人重要法規、函釋

二 辦理利害關係人授信以外交易應注意事項

三 利害關係人管理系統查詢注意事項

四 近期裁罰案例

利害關係人重要法令、函釋

立法目的

為何立法者要規範金融機構對利害關係人授信或授信外交易？

一、確保整體金控集團與利害關係人之交易，不損及金控集團經營之安全穩健與避免利益衝突，以維持交易之公平性。

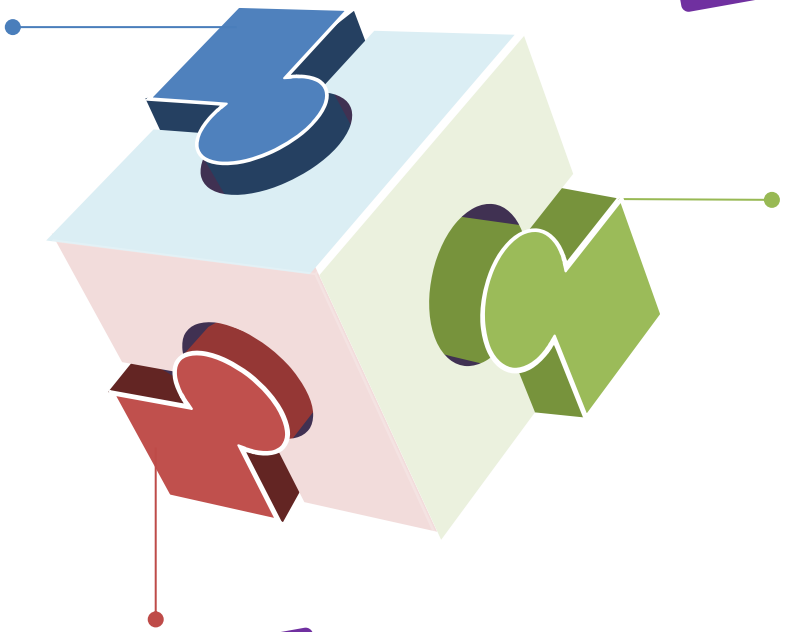
二、 依金融控股公司法第45條的立法說明可知，主要係因金融機構與利害關係人從事非常規交易，除有違金融機構健全經營之原則外，並為金融機構產生問題。例如：董事、監察人、公司大股東及其關係人如果利用職務之便，與公司間進行資產交易行為，如交易違反常規，則將損害公司或其股東或債權人之權利。

基本概念

#授信利害關係人

【業務規範】
授信

- 金融控股公司法第44條
- 銀行法第32條、第33條、第33條之1



#授信外交易利害關係人

【業務規範】
授信以外交易

- 金融控股公司法第45條(金管會112.12.07金管銀法字第11202738872號令)

【業務規範】
授信/授信以外交易

#實質關係人

- 金控/銀行/證券/期貨 財務報告編製準則
- 金控、各子公司利害關係人相關內部規範

利害關係人相關重要法令函釋【授信業務】

銀行

金融控股公司法 第44條

金融控股公司之銀行子公司及保險子公司對下列之人辦理授信時，不得為無擔保授信；為擔保授信時，準用銀行法第33條規定：

一、該金融控股公司之負責人及大股東。

二、該金融控股公司之負責人及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。

三、有半數以上董事與金融控股公司或其子公司相同之公司。

四、該金融控股公司之子公司與該子公司負責人及大股東。

★ 內部規範：永豐金控利害關係人授信及交易政策暨管理辦法、永豐銀行利害關係人授信及交易政策暨管理辦法

銀行

銀行法第33-1條

前二條所稱有利害關係者，謂有左列情形之一而言：

一、銀行負責人或辦理授信之職員之配偶、三親等以內之血親或二親等以內之姻親。

二、銀行負責人、辦理授信之職員或前款有利害關係者獨資、合夥經營之事業。

三、銀行負責人、辦理授信之職員或第一款有利害關係者單獨或合計持有超過公司已發行股份總數或資本總額百分之10之企業。

四、銀行負責人、辦理授信之職員或第一款有利害關係者為董事、監察人或經理人之企業。但其董事、監察人或經理人係因投資關係，經中央主管機關核准而兼任者，不在此限。

五、銀行負責人、辦理授信之職員或第一款有利害關係者為代表人、管理人之法人或其他團體。

利害關係人相關重要法令函釋【授信業務】

銀行

銀行法第32條

銀行不得對其持有實收資本總額百分之3以上之企業，或本行負責人、職員、或主要股東，或對與本行負責人或辦理授信之職員有利害關係者，為無擔保授信。但消費者貸款及對政府貸款不在此限。

114.07.10金管銀法字第11402720286號函：
消費者貸款額度，合計以每一消費者不超過新臺幣200萬元為限

銀行法第33條

銀行對其持有實收資本總額百分之5以上之企業，或本行負責人、職員、或主要股東，或對與本行負責人或辦理授信之職員有利害關係者為擔保授信，應有十足擔保，其條件不得優於其他同類授信對象，如授信達中央主管機關規定金額以上者，並應經3分之2以上董事之出席及出席董事4分之3以上同意。

金管會 112.10.19 金管銀法字第11201469801號函 -- 銀行法第32～33-2條利害關係人授信規定解釋令

金管會 112.12.07 金管銀法字第11202738871號函 -- 金融控股公司法第44條解釋令

利害關係人相關重要法令函釋【授信業務】

證券

金管會證期局 108.12.06 證期(券)字第1080336874號函 (節錄)

為強化證券商對利害關係人辦理授信業務之規範，以及金融控股公司所屬銀行、保險及證券子公司之監理一致性考量，請貴公會轉知所屬金融控股公司之證券子公司會員，辦理證券業務借貸款項及不限用途借貸業務等授信業務，應將金融控股公司法第44條各項所列利害關係人，納入辦理授信業務之內部控制制度(例如：授信應有十足擔保，且條件不得優於其他同類對象，授信金額達一定額度時，應提經公司董事會3分之2以上出席，出席董事4分之3以上同意)，並確實執行。

★ 內部規範：永豐金證券利害關係人授信及交易政策暨管理辦法

租賃

金管會 106.11.15 金管銀控字第10660004381號函 (節錄)

銀行及金融控股公司應督導融資租賃子（孫）公司訂定利害關係人（包括實質利害關係人）授信及交易相關控管機制，並提報董事會。對於利害關係人或其配偶所直接或間接控制人事、財務與營運而具實際控制關係之事業，或與利害關係人擔任負責人或持股逾 10%之事業具有高度業務或財務往來關係之事業，均應納入利害關係人授信及交易控管範圍。

★ 內部規範：永豐金租賃利害關係人授信以外交易政策暨管理辦法、租賃交易利害關係人實施辦法

利害關係人相關重要法令函釋【授信以外交易】

金控及子公司

金融控股公司法 第45條第1項

金融控股公司或其子公司與下列對象為授信以外之交易時，其條件不得優於其他同類對象，並應經公司三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之決議後為之：

一、該金融控股公司與其負責人及大股東。

二、該金融控股公司之負責人及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。

三、該金融控股公司之關係企業與其負責人及大股東。

四、該金融控股公司之銀行子公司、保險子公司、證券子公司及該等子公司負責人。

★ 內部規範：永豐金控利害關係人授信及交易政策暨管理辦法

★ 金管會 112.12.07 金管銀法字第11202738872號函 (節錄)

七、第45條第1項有關「負責人」、「金融控股公司之負責人」、「擔任負責人之企業」之範圍：

（一）第45條第1項所稱負責人範圍，包括董事、監察人、總經理、副總經理、協理、經理或與其職責相當之人。

（三）第45條第1項第2款所稱金融控股公司之負責人及大股東擔任負責人之企業，係指金融控股公司之負責人及大股東，依公司法第8條規定擔任負責人之企業，包括該等負責人及大股東依公司法規定擔任負責人之外國公司在臺分公司。

九、第45條第2項第6款所稱有利害關係之第三人之範圍：

（一）第45條第1項第1款至第4款對象之配偶、二親等以內之血親，以本人或配偶擔任董事、監察人或總經理之企業，及以本人或配偶擔任職責相當於總經理之經理人之外國公司在臺分公司。所稱「本人」之範圍限於自然人。

（二）金融控股公司之子公司於集中交易市場、櫃檯買賣市場交易有利害關係之第三人發行之上市（櫃）有價證券，不適用金融控股公司法第四十五條規定。

利害關係人相關重要法令函釋【授信以外交易】

金控及子公司

金融控股公司法 第45條第2項

前項稱授信以外之交易，指下列交易行為之一者：

一、投資或購買前項各款對象為發行人之有價證券。

二、購買前項各款對象之不動產或其他資產。

三、出售有價證券、不動產或其他資產予前項各款對象。

四、與前項各款對象簽訂給付金錢或提供勞務之契約。

五、前項各款對象擔任金融控股公司或其子公司之代理人、經紀人或提供其他收取佣金或費用之服務行為。

六、與前項各款對象有利害關係之第三人進行交易或與第三人進行有前項各款對象參與之交易。

★ 金管會 112.12.07 金管銀法字第11202738872號函(節錄)

重點：辦理函列17項授信以外之交易，其已研擬內部作業規範，經董事會3分之2以上董事出席及出席董事4分之3以上之決議概括授權經理部門依該作業規範辦理，且其交易條件未優於其他同類對象者，視同符合金融控股公司法第45條第1項規定。

實質關係人

金控/銀行/證券/期貨 財務報告編製準則

規章名稱	條號	條文內容
金融控股公司財務報告編製準則	第23條 第2項第5款	**於判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，亦須考慮其實質關係。具有下列情形之一者，除能證明不具控制、聯合控制或重大影響者，應視為實質關係人：** **五、其他公司或機構與金融控股公司之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等以內關係。**
公開發行銀行財務報告編製準則	第19條 第2項第5款	於判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，亦須考慮其實質關係。具有下列情形之一者，除能證明不具控制、聯合控制或重大影響者外，應視為實質關係人： 五、**其他公司或機構與銀行之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等以內關係**。
證券商財務報告編製準則	第23條 第2項第5款	判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，亦須考慮其實質關係。具有下列情形之一者，除能證明不具控制、聯合控制或重大影響者外，應視為實質關係人，須依照國際會計準則第二十四號規定，於財務報告附註揭露有關資訊： 五、**其他公司或機構與證券商之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等以內關係**。
期貨商財務報告編製準則	第23條 第2項第5款	判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，亦須考慮其實質關係。具有下列情形之一者，除能證明不具控制、聯合控制或重大影響者外，應視為實質關係人，須依照國際會計準則第二十四號規定，於財務報告附註揭露有關資訊： 五、**其他公司或機構與期貨商之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等以內關係**。

實質關係人

公司內部規範

規章名稱	條號	條文內容
永豐金控 利害關係人授信及交易政策暨管理辦法	第2條	二、實質關係人： （一）本公司董事個別持股逾百分之五十之事業。 （二）本公司對外發布合併財務報告及其他發布、刊印之資料中，列為關係企業之公司或機構。 （三）經主管機關、本公司簽證會計師認定之實質關係人。 （四）與本公司設立登記於同一營業地址且彼此間有密切業務往來者。 （五）本公司負責人及其配偶，得直接或間接控制人事、財務或業務經營之企業。 （六）本公司所投資並當選或推派代表人當選擔任董事或監察人之企業。 （七）本公司認為有必要，並經本公司總經理同意者。
	第14條	第二章規範本公司之事項於子公司準用之。

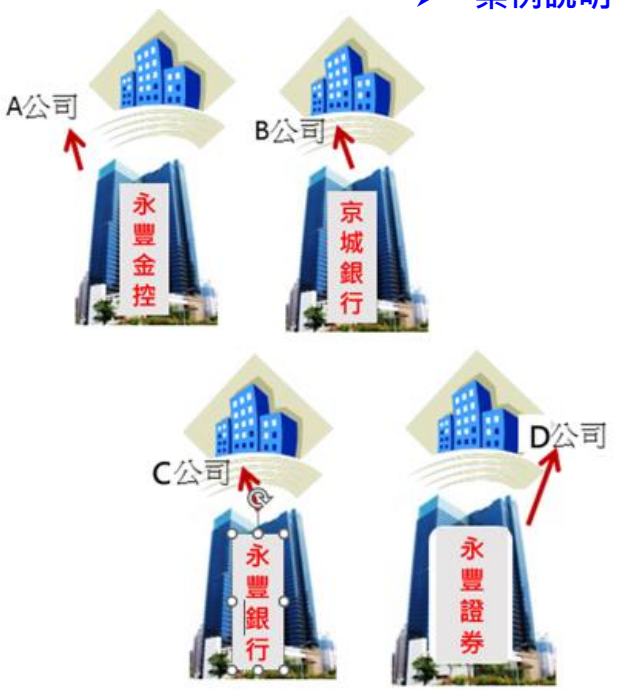
◎ 各子/孫公司實質關係人範圍均比照金控規定。

◎ 銀行另有相關規定，請看永豐銀行利害關係人授信及交易政策暨管理辦法。

實質關係人/集團管理概念

類型	#銀行 授信	#金控及子公司 授信外交易
規定	永豐金控「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」第12條第2項	永豐金控「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」第4條第3項
內容	銀行子公司辦理授信業務時，對本公司(即金控)所建檔之實質關係人亦應依金融控股公司法第44條之規定辦理。	本公司或各子公司依規定於本公司利害關係人管理系統建檔之實質關係人，均屬本企業團之利害關係人範圍，各公司與該對象辦理授信外之交易時，均應適用金融控股公司法第45條之規定。

➢ 案例說明



查詢金控利害關係人管理系統，永豐金控建檔A、京城銀行建檔B、 永豐銀行建檔C、永豐金證券建檔D為實質關係人：

Q1：金控或各子公司與A、B、C 、D公司辦理授信外交易時，應認定哪些對象為實質關係人，遵守金控法§45之規定？

A1： A、B、C 、D公司。(任一公司建檔的實質關係人)。

Q2：永豐銀行與A、B、C、D公司辦理授信時，應認定哪些對象為實質關係人，遵守金控法§44之規定?

A2： A公司及C公司。(金控或永豐銀建檔的實質關係人)。

Q3：京城銀行與A、B、C、D公司辦理授信時，應認定哪些對象為實質關係人，遵守金控法§44之規定?

A3： A公司及B公司。(金控或京城銀建檔的實質關係人)。

辦理利害關係人授信以外交易應注意事項

辦理利害關係人授信以外交易之檢核



01 確認是否為利害關係人或實質關係人？

- 查詢時機：
  - ✓ 辦理授信外交易前查詢，並留存查詢紀錄
  - ✓ 簽核流程審核通過後，簽約前再次查詢，並留存查詢紀錄
- 查詢對象：
  - ✓ 交易對象
  - ✓ 交易參與者
  - ✓ 對交易對象具控制力之「最終受益人」(以公文系統或實體簽呈提案者)

02 確認交易類型？

- 交易類型(金融控股公司法 第45條第2項)：
  - ✓ 投資或購買前項各款對象為發行人之有價證券
  - ✓ 購買前項各款對象之不動產或其他資產
  - ✓ 出售有價證券、不動產或其他資產予前項各款對象
  - ✓ 與前項各款對象簽訂給付金錢或提供勞務之契約
  - ✓ 前項各款對象擔任金融控股公司或其子公司之代理人、經紀人或提供其他收取佣金或費用之服務行為
  - ✓ 與前項各款對象有利害關係之第三人進行交易或與第三人進行有前項各款對象參與之交易。

辦理利害關係人授信以外交易之檢核

03 確認交易條件未優於同類對象？



- 交易條件：不得優於其他同類對象，並留存佐證資料

比價方式：

➢ 原則：逐筆檢附「交易條件未優於同類對象」證明文件，如：與其他非利害關係人之報價、同業報價、公開價格資訊、其他非利害關係人提供同等服務之收費標準、交易雙方與第三人進行類似交易之交易條件等；若確實無同類對象可供比較時，得提出交易價格業經獨立評估合理性之證明文件。

★ 金管會 110年度上半年主要檢查缺失(金控)

缺失情節：子公司間進行授信以外交易，提報子公司董事會審議時未說明同類對象報價及比價情形，逕以會計師出具價格合理意見書認定交易條件並未優於其他同類對象。

➢ 例外：

1. 已由經理部門評估價格合理性之下列交易，得免逐筆檢附「交易條件未優於同類對象」之證明文件：
   1) 單筆金額未超過新臺幣壹萬元之小額交易。
   2) 具一致性收費標準且無法議價之公共交通費(如高鐵)、電信網路費、公用事業費交易。
   3) 與金控母公司之證券子公司、保險子公司間之即期外匯交易，交易條件應符合市場實務且不偏離銀行間即期外匯市場價格。
2. 與永豐金控或金控100%持股之子公司間因共用設備、共同舉辦活動、共同贊助或其他原因，而與非利害關係人辦理共同採購，單筆契約總金額未超過新臺幣伍百萬元，得自行依實際分攤比率(如：使用人數、使用量、獲得之對價、營業規模、客戶數..等)說明分攤金額合理性，作為「交易條件未優於同類對象」之證明。

辦理利害關係人授信以外交易之檢核



確認核決權限？



- **核決程序**
  - 原則：董事會2/3以上董事出席及出席董事3/4以上之決議。
  - 例外：符合概括授權之交易項目者(金管會112.12.07金管銀法字第11202738872號函第1項)，得概括授權經理部門依各公司內部相關作業規範辦理。

辦識「對交易對象具最終控制力之最終受益人」



➢ 金控「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」第4條 (公文檔號201901.04077)

STEP 1

符合下列要件始需辨識最終受益人

- ✓ 以公文系統、實體簽呈提案之交易。
- ✓ 交易對象非自然人、非利害關係人、非其他（EX：①本國或外國之政府機關、②公營事業機構、公立學校、③勞工保險基金、勞工退休基金、郵政儲金等政府機關管理之基金、④員工持股信託、員工福利儲蓄信託、⑤其他與上述① - ④具有相同性質之組織或實體。）

STEP 2

最終受益人辨識流程 → 找到具有控制力的自然人

(一) 請交易對象簽署「交易對象最終受益人聲明書」，並確實填具「聲明人」、「聲明人與交易對象關係」欄位。

(二) 提案單位檢核交易對象最終受益人之方式：(詳細流程圖請參照下頁)

1、交易對象(或上層控制公司)如屬外國企業，透過網路查詢該企業資料，「最終受益人」為該外國企業之法定代表人。

2、交易對象(或上層控制公司)如為財團法人(如：基金會) 、合夥事業、工廠、行號社，最終受益人為該財團法人、合夥事業、工廠、行號社的法定代表人。

3、其餘交易對象(或上層控制公司)依下列步驟進行辨識：

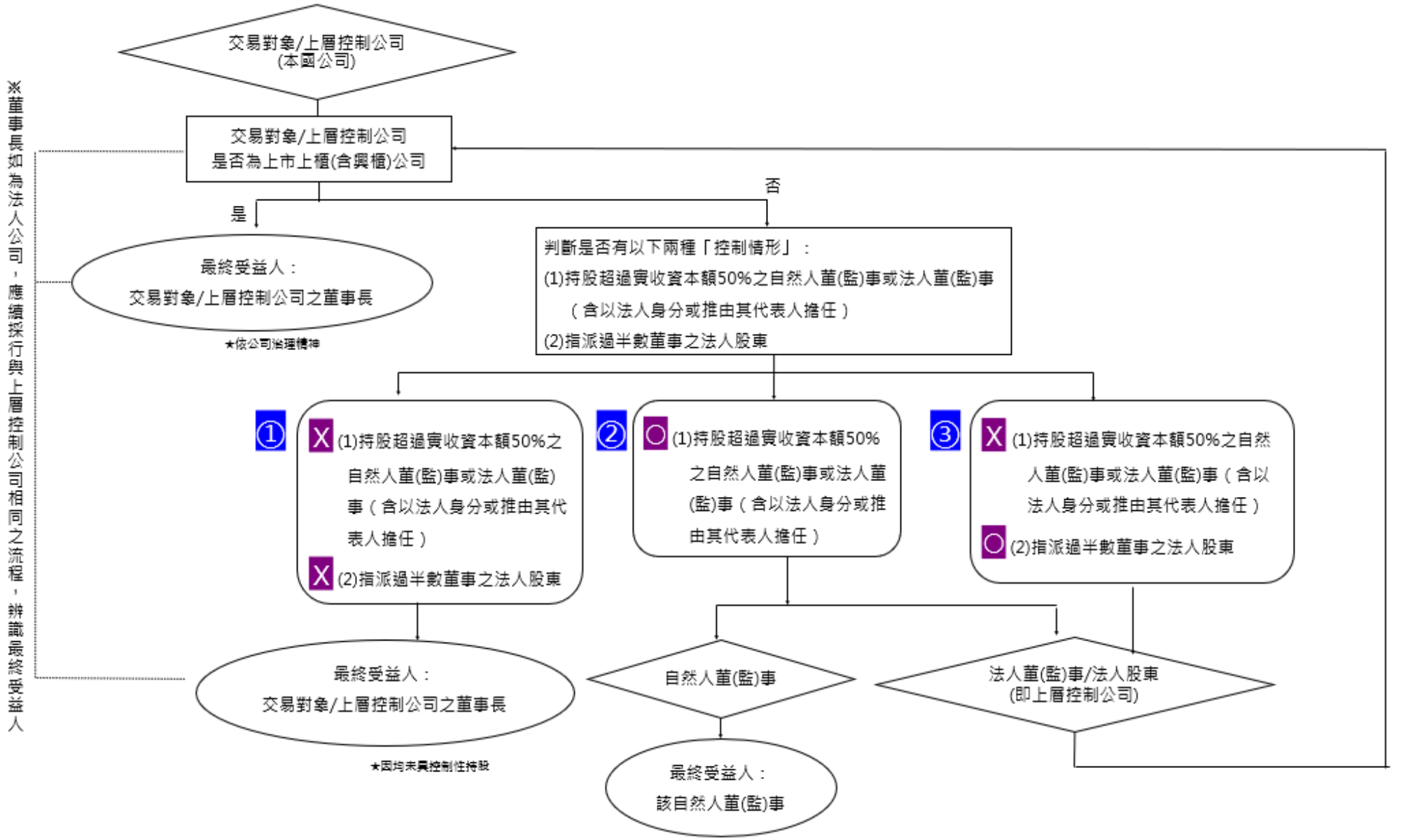
① 查詢「公開資訊觀測站」確認交易對象是否為上市櫃(含興櫃)公司。

② 利用「經濟部商業司之公司登記資料」查詢交易對象之董、監事持股資訊，確認是否存在「控制情形」（①持股超過50%董、監事資訊、②指派過半數董監事之法人股東）。

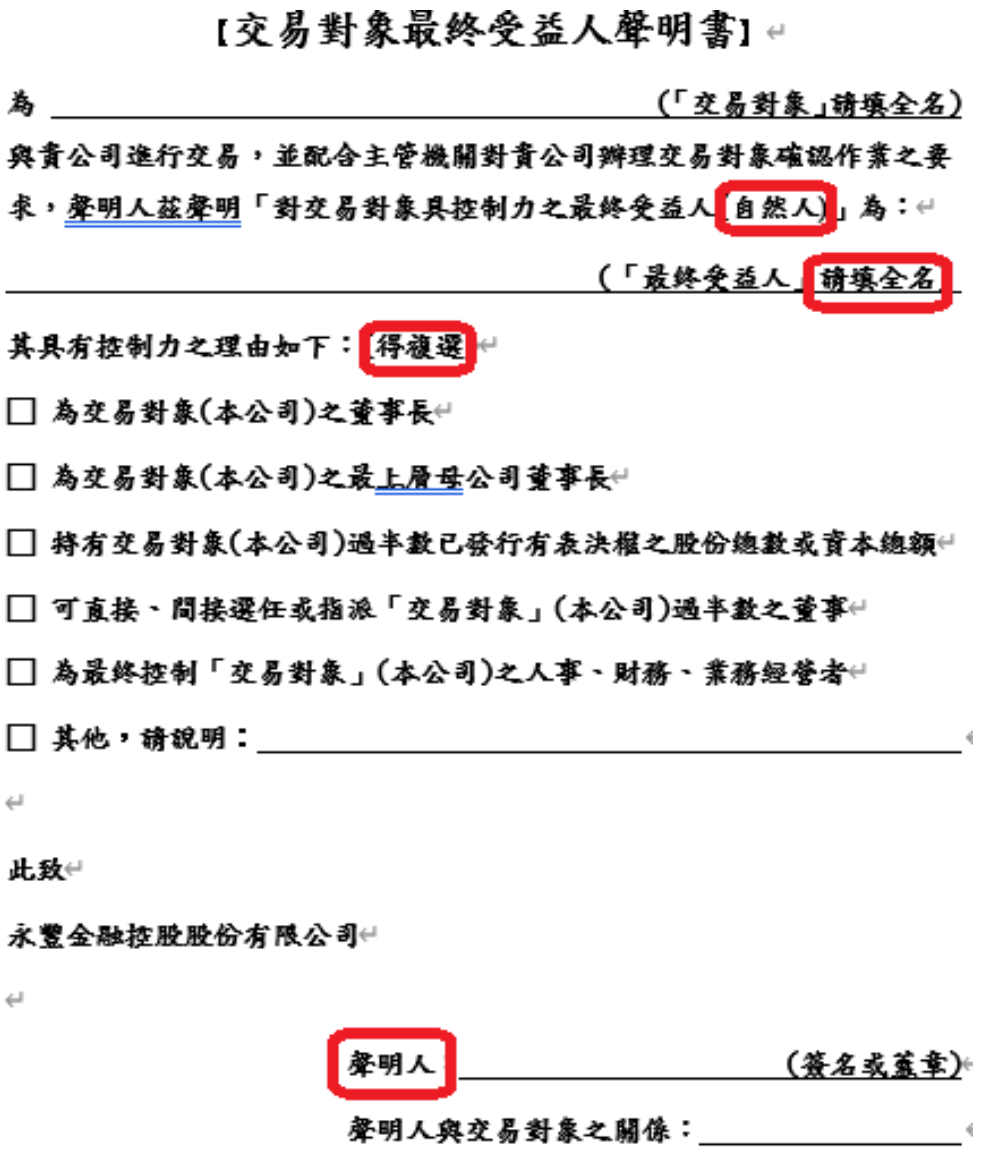
(三) 如上述(一)、(二)所辨識之最終受益人不同時，兩者均需查詢是否為利害關係人，並應於公文或簽呈內應簡要敘明最終受益人之判斷方式及結果，並檢附相關查詢資料。

(四) 查詢結果如為利害/實質關係人交易，應填寫「利害關係人授信以外交易檢核表」。

辨識「對交易對象具最終控制力之最終受益人」



交易對象最終受益人聲明書



【交易對象最終受益人聲明書】

為 _____（「交易對象」請填全名）

與貴公司進行交易，並配合主管機關對貴公司辦理交易對象確認作業之要求，聲明人茲聲明「對交易對象具控制力之最終受益人（自然人）」為：

_____（「最終受益人」請填全名）

其具有控制力之理由如下：（得複選）

☐ 為交易對象(本公司)之董事長

☐ 為交易對象(本公司)之最上層母公司董事長

☐ 持有交易對象(本公司)過半數已發行有表決權之股份總數或資本總額

☐ 可直接、間接選任或指派「交易對象」(本公司)過半數之董事

☐ 為最終控制「交易對象」(本公司)之人事、財務、業務經營者

☐ 其他，請說明：_____

此致

永豐金融控股股份有限公司

聲明人 _____（簽名或蓋章）

聲明人與交易對象之關係：_____

《永豐金控利害關係人授信及交易政策暨管理辦法》

第4條第1項

辦理本辦法第三條之一以外之授信外交易前，應先查詢交易對象及參與者是否為利害關係人，如需於公文系統或實體簽呈提案，應另確認「對交易對象具控制力之最終受益人」是否為利害關係人，查詢紀錄應留存備查。

➢ 聲明書填寫注意事項

1. 最終受益人為「自然人」
2. 最終受益人請填全名 (因為要辦理系統查詢)
3. 具有控制力之理由得複選
4. 聲明書得由交易對象之負責人、代表人或受僱人出具
5. 交易對象如於其他文件中進行聲明亦可 (如：報價單)
6. 如交易對象未能配合提供相關聲明，請簡要於公文內敘明理由。
7. 如交易對象所聲明之最終受益人與同仁依公司內部辦識流程檢視之結果相異時，兩者皆須至「金控利關人管理系統」查詢是否屬利害關係人，無須請交易對象更正聲明書內容。

利害關係人授信以外交易檢核表

《永豐金控利害關係人授信及交易政策暨管理辦法》

第4條第2項

辦理利害關係人授信以外交易之案件，如需於公文系統或實體簽呈提案者，應填寫「利害關係人授信以外交易檢核表」(詳附表)，由單位法遵主管簽核。

以公文/簽呈辦理授信外交易

1. 以公文系統、實體簽呈提案之交易
   - ✓ 注意最終受益人辨識流程
   - ✓ 如需徵提「交易對象最終受益人聲明書」，請於公文或簽呈內敘明最終受益人之判斷結果
   - ✓ 查詢結果為利害關係人或實質關係人者，則該交易應依利害關係人之交易規範辦理
2. 依利害關係人交易規範辦理之案件(即交易對象、交易參與者或最終受益人為利害關係人或實質關係人)，應填寫「利害關係人授信以外交易檢核表」，由單位法遵主管簽核。

利害關係人授信以外交易檢核表

填表人		填表單位		法遵主管	
交易事項				填表日期	

檢核項目		檢核結果(請依個案實際情形勾選)
1	交易對象、交易參與者或對「交易對象」具控制力之最終受益人為利害關係人或實質關係人	☐ 交易對象_____為利害/實質關係人 ☐ 交易參與者_____為利害/實質關係人 ☐ 最終受益人_____為利害/實質關係人
2	交易類型為金控法第 45 條第 2 項授信以外之交易	☐ 投資或購買金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人為發行人之有價證券。(第 1 款) ☐ 購買金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人之不動產或其他資產。(第 2 款) ☐ 出售有價證券、不動產或其他資產予金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人。(第 3 款) ☐ 與金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人簽訂給付金錢或提供勞務之契約。(第 4 款) ☐ 金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人擔任金融控股公司或其子公司之代理人、經紀人或提供其他收取佣金或費用之服務行為。(第 5 款) ☐ 與金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人有利害關係之第三人進行交易。(第 6 款前段) ☐ 與第三人進行有金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人參與之交易。(第 6 款後段)
3	交易條件	☐ 交易條件未優於其他同類對象，並留存佐證資料。
4	核決權限	☐ 本案屬本行「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」第 3 條之概括授權交易。 ☐ 本案需提呈董事會核議： * 應提供充分資訊(如：法令依據、案由、預定交易之條件與內容)及書面文件供董事會參考。 * 交易對象之董監事或其最終受益人，如與本公司董事為同一人或有利害關係，本公司董事應於本議案迴避，提案單位應於提案表內敘明應迴避之董事及其利害關係之重要內容。 ☐ 有應迴避董事_____ ☐ 無應迴避董事。

利害關係人管理系統查詢注意事項

關係人查詢



● 關係人查詢

- **證號(ID)**：請輸入完整之身分證字號、護照號碼或居留證號等證號。
- **名稱**：輸入中文或英文名稱。
- **資料狀態**：可分別查詢(1)全部；(2)無效；(3)有效。如不選擇，則系統預設查詢全部。
- **查詢態樣**：可分別查詢(1)所有；(2)授信；(3)授信外。如不選擇，則系統預設查詢所有。



請注意！！

1. 得同時或分別輸入「證號(ID)」及「名稱」辦理查詢

同仁得同時輸入「證號(ID)」及「名稱」進行查詢，系統將優先完整比對「證號(ID)」，如有資料相符者，即顯示該筆資料查詢結果，不再以「名稱」辦理比對，如證號比對無符合資料時，系統將續以「名稱」進行比對，並顯示比對後相符之資料。

單獨輸入「證號(ID)」辦理查詢，查詢結果顯示無相符資料時，請務必要另以「名稱」辦理查詢。

2. 查詢時，請留意輸入ID及名稱之正確性，避免錯字或誤植之情形。

3. 如交易對象為「分公司」、「營運處」或「OO廠」等類型者，查詢時應輸入該分公司、營運處或OO廠之總公司名稱、ID(統編)。

4. 因利害關係人可能具有多重國籍或因不同輸入法查詢會有不同結果，如所查詢之對象有雙重國籍或不同語言之姓名，查詢人員應視手上所取的資訊(如英語、越語、簡/繁體中文姓名或臺灣身分證號、外國證號、護照號碼、稅籍編號等)盡量皆查詢，提升查詢結果之準確性。

關係人查詢

● 查詢結果顯示

- 系統將依所輸入之查詢條件（如：證號、名稱、資料狀態、查詢態樣）顯示結果。同時輸入多項查詢條件，需所有條件皆相符，才會顯示於查詢結果中。
- 僅輸入名稱辦理查詢，如查詢結果顯示多筆同名同姓之關係人清單時，請點選 ✔ (欲查詢之關係人證號)，即可顯示查詢對象之資料。



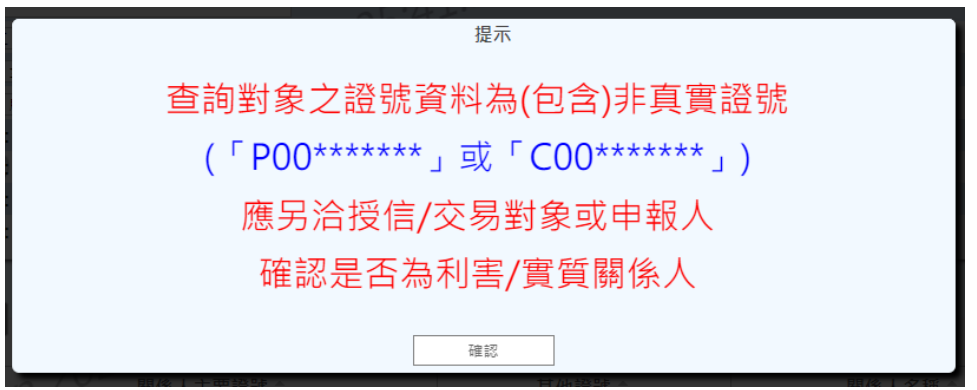
查詢條件：名稱:何一二,資料狀態:全部,查詢樣態:所有
查詢對象：
查詢時間：2025/09/23 下午 05:16:12

和豐 on 2025/9/23 下午 05:16:14 僅限內部

查詢結果

	關係人主要證號	其他證號	關係人名稱
✔	C000010xxx		何一二公司
✔	A1357246xxx	U12384xxx	何一二
✔	K1234564xxx		何一二的弟弟

- 系統「名稱」比對結果，如發現有名稱相同但證號非屬真實證號者(如：C00****、P00****)，系統將出現提示警語，請務必洽授信/交易對象或申報人確認查詢對象是否為利害關係人，並留存相關紀錄備查。
- **若僅以名稱進行查詢(如最終受益人)而查詢結果顯示有名稱相同者，亦應另洽申報人或授信交易對象確認該對象是否為利害關係人並紀錄確認方式、對象與結果留存備查。**



永豐金控 SinoPac Holdings

關係人查詢



● 查詢結果顯示

➢ 直接關係/間接關係

直接關係：對象跟永豐集團的關係 (例如：董事、經理人、職員...等)

間接關係：對象被永豐集團內部同仁申報的關係 (例如：親屬、相關事業)

➢ 關係生效日/解除日期

直接關係或間接關係如均已解除了，就不是利害關係人。

➢ 判斷方式：

交易類型	利關人類型	適用法規	關係對象(建檔公司)
授信	法定	銀行法第32條 銀行法第33條	永豐銀行｜京城銀行
		金控法第44條	永豐金控及各子公司
	實質	適用法規含實質	永豐銀行｜京城銀行 永豐金控
授信外交易	法定	金控法第45條	永豐金控及各子公司
	實質	適用法規含實質	永豐金控及各子公司

近期裁罰案例

近期裁罰案例

裁罰日期 裁罰對象	主 旨	事 實 及 理 由 (節錄)
114.06.12 第一金證券股份有限公司	**第一金證券股份有限公司違反證券管理法令處分案，核處新臺幣60萬元罰鍰。(金管證券罰字第1140335591號)**	(五)辦理金融控股公司法第45條所規範之利害關係人申報及建檔作業，有董事及經理人未覈實申報本人或其配偶擔任負責人之企業者之情事，違反證券商內部控制制度標準規範CM-19300關係人交易之管理(二)6.規定。
114.06.09 兆豐國際商業銀行	**兆豐國際商業銀行辦理利害關係人資料建檔及維護作業所涉缺失，核有礙健全經營之虞，依銀行法第61條之1第1項規定，應予糾正。**	兆豐銀行因系統修改程式作業，衍生利害關係人建檔作業疏漏，顯示兆豐銀行對利害關係人之控管機制有未盡妥適之處，核有礙健全經營之虞，考量本案係兆豐銀行自行發現、主動陳報，並採行相關改善措施，爰依銀行法第61條之1第1項規定，予以糾正。
114.06.04 國泰世華商業銀行	**國泰世華商業銀行因分行經理人未依內部作業規範辦理利害關係人申報所涉缺失，核有礙健全經營之虞，依銀行法第61條之1第1項規定，應予糾正。**	國泰世華商業銀行因分行經理人未依內部作業規範辦理利害關係人申報，顯示該行對利害關係人之控管機制有未盡妥適之處，核有礙健全經營之虞，爰依銀行法第61條之1第1項規定，予以糾正。

近期裁罰案例

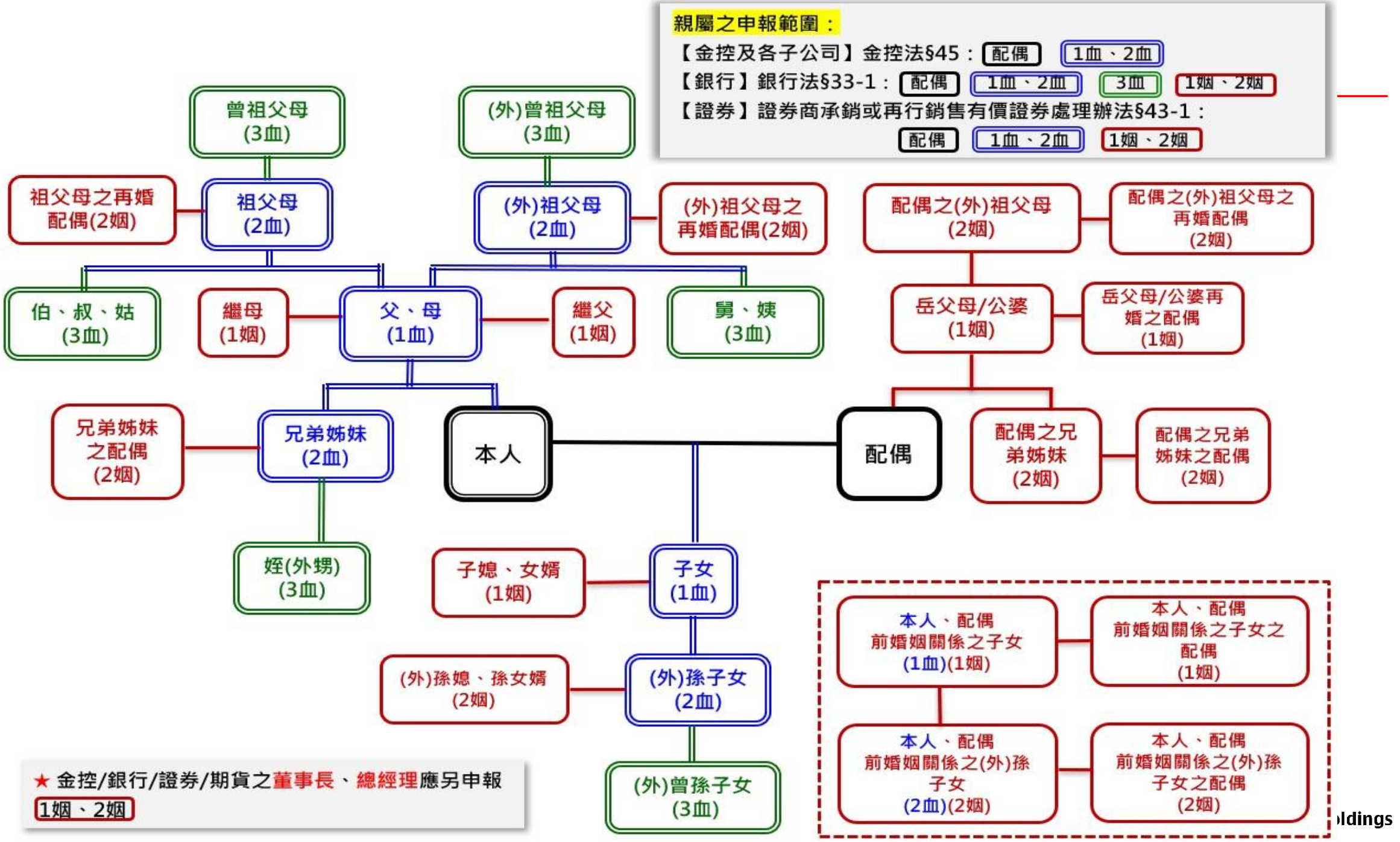
裁罰日期 裁罰對象	主旨	事實及理由 (節錄)
114.02.21 南山人壽保險股份有限公司	**南山人壽保險股份有限公司辦理利害關係人建檔作業，核有違反保險法相關規定，依保險法第149條第1項規定予以糾正。**	貴公司辦理利害關係人建檔作業，因檢核機制不完備，致有未將利害關係人擔任董事之公司予以建檔之情事，如：獨立董事盧○○兼任○○○證券股份有限公司董事未予建檔，核與保險法第146條之7第3項授權訂定之「保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法」第7條規定不符。
114.02.17 有限責任基隆市第二信用合作社	**有限責任基隆市第二信用合作社辦理利害關係人授信案件及授信以外交易，及經理人代理客戶交易等缺失，依信用合作社法第45條規定，核處新臺幣15萬元罰鍰。**	該社辦理利害關係人授信案件及授信以外交易，未確實執行利害關係人資料之查核建檔、檢核作業及授信業務法令遵循作業；及經理人代理客戶交易未依存匯作業規定填註代理人資料等缺失，核有未確實執行內部控制制度之情事，違反信用合作社法第21條及該條授權所定「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項及第8條第1項、第4項之規定。
113.11.18 有限責任新北市淡水信用合作社	**有限責任新北市淡水信用合作社辦理對利害關係人授信案件及防制洗錢及打擊資恐作業之缺失，依信用合作社法第45條規定，核處新臺幣45萬元罰鍰。**	該社辦理對利害關係人授信案件，有未完善建立及未確實執行授信條件比較、授信案件審核、覆核及貸後管理；有未瞭解借戶實際所得及資金用途，未確實查證貸後資金流向及繳息來源，及未完善建立有關防範利害關係人利用他人名義申請辦理授信之內部控制制度等缺失。該社辦理防制洗錢及打擊資恐作業，有未確實執行客戶身分確認及辨識實質受益人，對符合可疑交易有未覈實評估有無洗錢之虞等缺失。以上缺失，經核有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，違反信用合作社法第21條及該條授權所定「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條、第8條第1項及第4項規定。

近期裁罰案例

裁罰日期 裁罰對象	主旨	事實及理由 (節錄)
113.10.23 南山人壽保險股份有限公司	**南山人壽保險股份有限公司辦理保險業務，核有違反保險法相關規定，依保險法核處罰鍰計新臺幣180萬元整。**	(三)按保險法第148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第8款規定，保險業應分別業務性質及規模，依內部牽制原理訂定至少應包括下列控制作業之處理程序，且應適時檢討修訂：八、關於會計、總務、資源、人事管理及其他各種業務之控制作業。上述事實三，貴公司遴選不符合資格條件且規格不同之廠商，作為利害關係人交易條件比較對象，顯示貴公司未落實執行廠商遴選內部控制制度，違規事實明確，核與保險法第148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第8款規定不符，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰60萬元整。
113.10.14 富邦綜合證券股份有限公司	**富邦綜合證券股份有限公司違反證券管理法令處分案，核處新臺幣30萬元罰鍰。(金管證券罰字第1130346694號)**	(四)辦理金融控股公司法第45條所規範之利害關係人申報及建檔作業，經查有經理人未覈實申報其配偶擔任負責人之企業之情事，違反證券商內部控制制度標準規範CM-19300關係人交易之管理(二)、6規定。
113.01.10 南山人壽保險股份有限公司	**南山人壽保險股份有限公司辦理保險業務，核有違反保險法相關規定，依保險法核處罰鍰計新臺幣60萬元整，並予以糾正。**	(二)貴公司辦理利害關係人資料建檔作業，未建立資料庫完整性之檢核機制，僅依賴申報人主動提供，致利害關係人資料建檔有未完整之情事。

謝謝聆聽




親屬之申報範圍：
【金控及各子公司】金控法§45：配偶 1血、2血
【銀行】銀行法§33-1：配偶 1血、2血 3血 1姻、2姻
【證券】證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法§43-1：
配偶 1血、2血 1姻、2姻
曾祖父母 (3血)
(外)曾祖父母 (3血)
祖父母之再婚配偶(2姻)
祖父母 (2血)
(外)祖父母 (2血)
(外)祖父母之再婚配偶(2姻)
配偶之(外)祖父母 (2姻)
配偶之(外)祖父母之再婚配偶 (2姻)
伯、叔、姑 (3血)
繼母 (1姻)
父、母 (1血)
繼父 (1姻)
舅、姨 (3血)
岳父母/公婆 (1姻)
岳父母/公婆再婚之配偶 (1姻)
兄弟姊妹之配偶 (2姻)
兄弟姊妹 (2血)
本人
配偶
配偶之兄弟姊妹 (2姻)
配偶之兄弟姊妹之配偶 (2姻)
姪(外甥) (3血)
子媳、女婿 (1姻)
子女 (1血)
本人、配偶前婚姻關係之子女 (1血)(1姻)
本人、配偶前婚姻關係之子女之配偶 (1姻)
(外)孫媳、孫女婿 (2姻)
(外)孫子女 (2血)
本人、配偶前婚姻關係之(外)孫子女 (2血)(2姻)
本人、配偶前婚姻關係之(外)孫子女之配偶 (2姻)
(外)曾孫子女 (3血)
★ 金控/銀行/證券/期貨之董事長、總經理應另申報
1姻、2姻